

राज्य विधानमंडल का संवैधानिक ढाँचा

- **संवैधानिक भाग व अनुच्छेद:** भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 168 से 213 तक राज्य विधानमंडल के गठन, संरचना, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, शक्तियों व अध्यादेश का उल्लेख है।
- **अनुच्छेद 168 (विधानमंडल का गठन):** प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा।
 - **एकसदनीय (Unicameral):** गठन = राज्यपाल + विधानसभा।
 - **द्विसदनीय (Bicameral):** गठन = राज्यपाल + विधानसभा + विधान परिषद।
- **विधानमंडल के 3 अंग:**
 1. **राज्यपाल:** नियुक्त (संवैधानिक प्रमुख)
 2. **विधानसभा:** प्रत्यक्ष निर्वाचन (लोकप्रिय प्रथम सदन)
 3. **विधान परिषद:** अप्रत्यक्ष निर्वाचन (स्थायी उच्च सदन)

अनु. 169: विधान परिषद का उत्पादन (समाप्ति) या सृजन

- **प्रक्रिया के 3 चरण**
 1. **राज्य विधानसभा संकल्प पारित करे:** राज्य विधानसभा कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के कम से कम **2/3 (विशेष बहुमत)** से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजे।
 2. **संसद की मंजूरी:** संसद इस प्रस्ताव को **साधारण बहुमत (50% + 1)** से पारित करती है।
 3. **राष्ट्रपति के हस्ताक्षर:** हस्ताक्षर होते ही संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति हो जाती है।
- **विशेष नोट:** विधान परिषद का गठन/समाप्ति **अनुच्छेद 368** के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है।

द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य (वर्तमान में 6):

- उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश।
- (नोट: 1967 में पंजाब तथा 1986 में तमिलनाडु में विधान परिषद समाप्त की गई थी।)

अनुच्छेद 171: विधान परिषद की संरचना व निर्वाचन प्रणाली

- **सदस्य सीमा:**
 - **अधिकतम संख्या:** विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का **1/3** (राजस्थान में बने तो अधिकतम 66 सीटें)।
 - **न्यूनतम संख्या:** **40 से कम नहीं** होगी।
- **सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन (संरचना) :**
 - (क) 5/6 सदस्य (अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) :**
 - **1/3 सदस्य:** विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचिता।
 - **1/3 सदस्य:** स्थानीय निकायों (नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि) द्वारा निर्वाचिता।
 - **1/12 सदस्य:** माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा में न्यूनतम 3 वर्ष से सेवारत शिक्षकों द्वारा निर्वाचिता।
 - **1/12 सदस्य:** कम से कम 3 वर्ष पूर्व के स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा निर्वाचिता।
 - (ख) 1/6 सदस्य (राज्यपाल द्वारा मनोनीत) :**
 - राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा तथा सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं।
- **अनुच्छेद 172 (विधान परिषद् की अवधि) :**
 - विधान परिषद एक **स्थायी सदन** है, जो कभी भंग नहीं होता।
 - इसके सदस्यों का कार्यकाल **6 वर्ष** होता है तथा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
- **अनुच्छेद 173 (विधानपरिषद् के सदस्यों की योग्यताएं)**
 - भारत का नागरिक हो, न्यूनतम **30 वर्ष की आयु** पूर्ण कर चुका हो तथा संबंधित राज्य की मतदाता सूची में नाम हो।
- **विधानपरिषद् के सदस्यों द्वारा शपथ व त्यागपत्र**
 - अनुसूची 3 के तहत राज्यपाल/नामित व्यक्ति के समक्ष शपथ। सदस्य अपना त्यागपत्र सभापति को (और उपसभापति, सभापति को) सौंपते हैं।
- **अनुच्छेद 182 (सभापति व उपसभापति) :**
 - विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य में विधानपरिषद अपने ही सदस्यों में से बहुमत के आधार पर अपने **सभापति** तथा **उपसभापति** का चुनाव करती है।

- जब इन दोनों का पद रिक्त हो जाता है, तब परिषद अपने सदस्यों में से नए सभापति या उपसभापति का चुनाव करती है।
- इन पदों के लिए कोई अलग से शपथ का प्रावधान नहीं है (वे सामान्य सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं)।

- **अनु. 183 (पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना)**

- यदि कोई सभापति या उपसभापति विधान परिषद का सदस्य नहीं रहता है, तो उसका पद स्वतः रिक्त हो जाता है।
- सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को संबोधित करके तथा उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित दे सकता है।
- विधान परिषद के सदस्य **14 दिन पूर्व लिखित सूचना** देकर, अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प (प्रस्ताव) द्वारा सभापति या उपसभापति को उनके पद से हटा सकते हैं।

- **अनु. 184 (सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति)**

- जब सभापति का पद रिक्त होता है, तब उपसभापति उनके कर्तव्यों का पालन करता है।
- यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो, तो राज्यपाल विधान परिषद के किसी अन्य सदस्य को इस कार्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं जो सभापति के रूप में कार्य करता है।
- बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति (या उपसभापति भी न हो तो नियमानुसार निर्धारित अन्य व्यक्ति) पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है।

अनु. 185 (पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर पीठासीन न होना):

- जब कभी सभापति या उपसभापति को उनके पद से हटाने का कोई प्रस्ताव (संकल्प) विधान परिषद में विचाराधीन होता है, तब वे सदन की बैठक में **पीठासीन (अध्यक्षता) नहीं करेंगे**।
- हालांकि, जब सभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब उन्हें सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। वे ऐसे संकल्प पर **प्रथमतः मत (सामान्य वोट) देने के हकदार होते हैं**, लेकिन मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देने का अधिकार उन्हें नहीं होता है।

अनुच्छेद 170: विधानसभा की संरचना

- प्रत्येक राज्य की विधानसभा का गठन विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है
- **सदस्य सीमा:**
 - अधिकतम सदस्य: 500 (देश में सर्वाधिक: 1. उत्तर प्रदेश - 403, 2. महाराष्ट्र - 288)।
 - न्यूनतम सदस्य: 60
 - न्यूनतम सीटों के अपवाद: गोवा (40), मिजोरम (40), सिक्किम (32), पुडुचेरी (30)।

अनुच्छेद 172: विधानसभा का कार्यकाल

- **सामान्य कार्यकाल:** प्रथम बैठक की तारीख से **5 वर्ष**।
- **राष्ट्रीय आपातकाल में विस्तार (अनुच्छेद 352):** आपातकाल के समय संसद विधि बनाकर विधानसभा के कार्यकाल को **एक बार में 1 वर्ष** के लिए बढ़ा सकती है। परंतु आपातकाल समाप्त होने के **6 माह के भीतर** नई विधानसभा का चुनाव करवाना अनिवार्य है।

अनु 173: विधानमंडल की सदस्यता हेतु अर्हताएं (योग्यताएं)

1. भारत का नागरिक हो
2. विधानसभा सदस्य हेतु कम से कम **25 वर्ष** तथा विधान परिषद सदस्य हेतु कम से कम **30 वर्ष** की आयु पूर्ण कर चुका हो।
3. संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत अन्य आवश्यक योग्यताएं रखता हो।

शपथ व त्यागपत्र :

- **शपथ (अनुच्छेद 188):** अनुसूची 3 के अनुसार सदस्य राज्यपाल या उनके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेते हैं।
- **त्यागपत्र:** सदस्य अपना त्यागपत्र **विधानसभा अध्यक्ष** को संबोधित करके देते हैं। अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर स्थान रिक्त हो जाता है (यदि अध्यक्ष को लगे कि त्यागपत्र दबाव में या फर्जी है, तो वे इसे अस्वीकार कर सकते हैं)।

अनु 174: विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन

- **सत्र आहूत करना (बुलाना):** राज्यपाल समय-समय पर विधानमंडल के सत्र को आहूत करता है।
- **समय अंतराल:** एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच **6 माह से अधिक का अंतर नहीं** होना चाहिए। (वर्ष में कम से कम दो सत्र अनिवार्य)।
- **सत्रावसान :** सत्र की समाप्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- **विघटन:** विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है।
- **स्थगन:** बैठक को कुछ घंटों, दिनों या अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का कार्य केवल विधानमंडल का अध्यक्ष/सभापति करता है।
- **सत्रों का सामान्य क्रम:** 1. बजट सत्र, 2. मानसून सत्र, 3. शीतकालीन सत्र।

अनुच्छेद 175 (राज्यपाल का अभिभाषण व संदेश)

- राज्यपाल केवल विधानसभा या दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है और विचारार्थ लंबित विधेयकों के संबंध में संदेश भेज सकता है।

अनुच्छेद 176 (राज्यपाल का विशेष अभिभाषण) :

- राज्यपाल दो बार अनिवार्यतः विशेष अभिभाषण करता है:
- 1. प्रत्येक साधारण निर्वाचन (आम चुनाव) के पश्चात् **प्रथम सत्र के आरंभ में**।
- 2. प्रत्येक वर्ष के **प्रथम सत्र (बजट सत्र) के आरंभ में**।

अनु 177: सदनों में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

- प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को विधानसभा या दोनों सदनों की कार्यवाही एवं समितियों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है।
- **मतदान का नियम:** महाधिवक्ता किसी भी सदन में मत नहीं दे सकता। मंत्री केवल उसी सदन में मत दे सकता है, जिसका वह सदस्य है।

अनुच्छेद 178: विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

- प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपने ही सदस्यों में से दो व्यक्तियों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी।

अनु 179: पद रिक्त होना, त्यागपत्र एवं पद से हटाया जाना

- यदि विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाए, तो अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा।
- अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है।
- **विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया**
- विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है (इसके लिए **14 दिन पूर्व सूचना** देना अनिवार्य है)।
- **नोट:** विधानसभा का विघटन होने पर भी अध्यक्ष अगली नई विधानसभा के प्रथम अधिवेशन तक अपने पद पर बना रहता है।

अनु 180: अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति

- अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
- उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो, तो राज्यपाल द्वारा नामित विधानसभा सदस्य अध्यक्षीय कर्तव्यों का पालन करता है।

अनु 181

- जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तो वे **पीठासीन (अध्यक्षता) नहीं करेंगे**।
- वे कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं और **प्रथमतः मत (सामान्य वोट) दे सकते हैं**, परंतु मत बराबर होने पर निर्णायक मत नहीं दे सकते।

विधानसभा एवं विधान परिषद के अनुच्छेदों की तुलना

प्रावधान / विषय	विधानसभा (Assembly)	विधान परिषद (Council)
अध्यक्ष / सभापति का चयन	अनुच्छेद 178	अनुच्छेद 182
पद रिक्त होना, त्यागपत्र व पदमुक्ति	अनुच्छेद 179	अनुच्छेद 183
अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष/उपसभापति की शक्ति	अनुच्छेद 180	अनुच्छेद 184
हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर पीठासीन न होना	अनुच्छेद 181	अनुच्छेद 185

- **अनुच्छेद 186 (वेतन और भत्ते):** अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति व उपसभापति के वेतन व भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर निर्धारित किए जाते हैं।
- **अनुच्छेद 187 (विधानमंडल का सचिवालय):** विधानमंडल का पृथक सचिवालयानी कर्मचारीवृंद होगा, जिनकी भर्ती और सेवा शर्तें विधानमंडल/राज्यपाल द्वारा तय की जाती हैं।
- **अनुच्छेद 188 (सदस्यों द्वारा शपथ):** विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण से पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेता है।
- **अनुच्छेद 189 (मतदान, कार्य करने की शक्ति एवं गणपूर्ति) :**
 - अध्यक्ष/सभापति प्रथमतः मत नहीं देते, परंतु **मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत** देते हैं।
 - **गणपूर्ति (कोरम):** सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कुल सदस्य संख्या का **1/10 भाग या 10 सदस्य** (जो भी अधिक हो) होना आवश्यक है।
 - **अनुच्छेद 190 (स्थानों का रिक्त होना / अनुपस्थिति) :**
 - यदि कोई सदस्य विधानमंडल की अनुमति के बिना **निरंतर 60 दिनों तक** सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा।
 - एक व्यक्ति एक समय में दोनों सदनों या दो राज्यों के विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता। यदि कोई सदस्य संसद का सदस्य चुन लिया जाता है, तो उसे **14 दिनों के भीतर** राज्य विधानमंडल से त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता समाप्त मानी जाएगी।

अनुच्छेद 191: सदस्यों के लिए निरर्हताएँ

यदि कोई सदस्य निम्नलिखित में से किसी स्थिति से ग्रस्त होता है, तो उसे अपनी सदस्यता गंवानी पड़ेगी:

- वह सरकार के अधीन कोई **लाभ का पद** धारण करता हो
- वह सक्षम न्यायालय द्वारा **विकृतचित्त** या **दिवालिया** घोषित हो
- वह स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता है।
- उसका निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य या अवैध घोषित हो
- वह संविधान की **10वीं अनुसूची (दलबदल कानून)** के तहत अयोग्य ठहरा दिया जाए।

- यदि उसे राष्ट्रपति या किसी अन्य राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर लिया जाता है।

अनु 192: सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न

- **अयोग्यता का निर्णय:** यदि यह प्रश्न उठता है कि विधानमंडल का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के तहत अयोग्य हो गया है या नहीं, तो इसका **अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा** किया जाता है।
- **चुनाव आयोग की सलाह:** राज्यपाल ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले अनिवार्यतः **भारतीय निर्वाचन आयोग** का परामर्श लेते हैं और उनकी सलाह के अनुसार ही कार्य करते हैं।
- (ध्यान दें: दलबदल से संबंधित अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल नहीं, बल्कि सदन का अध्यक्ष/सभापति करता है)।

अनु 193: निरर्हित होने पर बैठने और मत देने पर शास्ति

- यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 के अधीन **शपथरहित होकर** या **अयोग्य (निरर्हित)** होते हुए भी विधानसभा या विधान परिषद में बैठता है या मत देता है, तो उसे शास्ति (दंड) देना होगा।
- : ऐसे व्यक्ति पर **₹500 प्रतिदिन** की दर से जुर्माना (शास्ति) लगाया जाएगा, जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूला जाएगा।

दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)

- **संवैधानिक संशोधन: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985** के द्वारा संविधान में **10वीं अनुसूची** जोड़ी गई।
- **अयोग्यता के आधार:**
 1. यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपने मूल राजनैतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
 2. यदि सदस्य अपने दल के निर्देशों (व्हिप) के विरुद्ध जाकर मतदान करता है या मतदान अनुपस्थित रहता है (और 15 दिन में दल द्वारा माफ न किया गया हो)।
 3. यदि कोई **निर्दलीय निर्वाचित सदस्य** चुनाव जीतने के बाद किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है।
 4. यदि कोई **मनोनीत सदस्य** मनोनयन के **6 माह बीत जाने के बाद** किसी दल में शामिल होता है। (नोट: मनोनयन के शुरुआती 6 माह के भीतर दल में शामिल होने पर दलबदल लागू नहीं होता)।

दलबदल कानून पर कार्यवाही व निर्णय प्रक्रिया :

- **अंतिम प्राधिकारी:** दलबदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है (यह उनकी अर्ध-न्यायिक शक्ति है)।

- **न्यायिक पुनरावलोकन:** अध्यक्ष के निर्णय की अदालत द्वारा समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है।

किन स्थितियों में दलबदल कानून लागू नहीं होता (अपवाद):

- यदि किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं।

- यदि कोई सदस्य सदन का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है और वह अपने दल से इस्तीफा देता है।
- यदि किसी सदस्य को उसकी पार्टी द्वारा ही बाहर (निष्कासित) कर दिया जाता है।

5. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत निरर्हताएँ

1. न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा प्राप्त होने पर।
2. भ्रष्टाचार या देशद्रोह के कारण सरकारी सेवा से निकाला गया हो।
3. निर्धारित समय-सीमा के भीतर चुनावी खर्च का ब्योरा प्रस्तुत न करने पर।

विधानसभा	अध्यक्ष का नाम	विशेष विवरण
1ली	नरोत्तम लाल जोशी	प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। हटाने का प्रस्ताव 2 बार लाया गया (पारित नहीं हुआ)।
2री	रामनिवास मिर्धा	सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष (लगातार 2 बार अध्यक्ष रहे)।
3री	रामनिवास मिर्धा	दूसरी बार अध्यक्ष।
4थी	निरंजन नाथ आचार्य	पूर्व में उपाध्यक्ष भी रहे; प्रथम राष्ट्रपति शासन (1967) के समय अध्यक्ष।
5वीं	रामकिशोर व्यास	द्वितीय राष्ट्रपति शासन (1977) व आपातकाल (1975) के समय अध्यक्ष।
6ठी	महारावल लक्ष्मण सिंह / गोपाल सिंह	लक्ष्मण सिंह: प्रथम गैर-कांग्रेसी अध्यक्ष (जनता पार्टी)। तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय गोपाल सिंह अध्यक्ष थे।
7वीं	पूनम चंद विश्वाई	पूर्व में उपाध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर भी रहे।
8वीं	हीरालाल देवपुरा	पूर्व में राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे।
9वीं	हरिशंकर भाभड़ा	भाजपा के प्रथम अध्यक्ष; चौथे राष्ट्रपति शासन (1992) के समय अध्यक्ष।
10वीं	हरिशंकर भाभड़ा / शांतिलाल चपलोत / समर्थ लाल मीणा	शांतिलाल चपलोत को हटाने हेतु 2 बार प्रस्ताव आया। इस विधानसभा में 3 अध्यक्ष रहे।
11वीं	परसराम मदेरणा	पूर्व में प्रोटेम स्पीकर व नेता प्रतिपक्ष भी रहे।
12वीं	सुमित्रा सिंह	प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष।
13वीं	दीपेंद्र सिंह शेखावत	13वीं विधानसभा अध्यक्ष।
14वीं	कैलाश मेघवाल	14वीं विधानसभा अध्यक्ष।
15वीं	डॉ. सी. पी. जोशी	15वीं विधानसभा अध्यक्ष।
16वीं	वासुदेव देवनानी	वर्तमान 16वीं विधानसभा अध्यक्ष।

विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कार्य

1. **व्यवस्था व शिष्टाचार:** विधानसभा की कार्यवाही को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए व्यवस्था व शिष्टाचार बनाए रखना (यह अध्यक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी है व इस संबंध में उनकी शक्ति अंतिम है)।
2. **कोरम अभाव में स्थगन:** गणपूर्ति (कोरम) न होने पर बैठक को स्थगित करने की शक्ति।
3. **निर्णायक मत (Casting Vote):** प्रथम दृष्टया मतदान नहीं करते, परंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक वोट देते हैं।

4. **गुप्त बैठक:** सदन के नेता (मुख्यमंत्री) के आग्रह पर गुप्त बैठक (Secret Sitting) की अनुमति देना।
5. **धन विधेयक का निर्णय:** कोई विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय अध्यक्ष करते हैं।
6. **दल-बदल का निर्णय:** 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यों की अयोग्यता का फैसला करते हैं।
7. **समितियों पर नियंत्रण:** विधानसभा समितियों के अध्यक्षों/सदस्यों की नियुक्ति व उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं।

8. **त्यागपत्र की स्वीकृति:** सदस्यों के त्यागपत्र को स्वीकार या अस्वीकार करना स्वविवेक से तय करते हैं।
9. **विशिष्ट समितियों के अध्यक्ष:** अध्यक्ष स्वयं निम्नलिखित 3 समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं:
- कार्य मंत्रणा समिति
 - नियम समिति
 - सामान्य उद्देश्य समिति
10. **सदन के अंतिम व्याख्याकर्ता:** विधानसभा की प्रक्रिया के दौरान भारत के संविधान, विधानसभा की परंपराओं एवं नियमों के अंतिम व्याख्याकर्ता होते हैं।

अध्यक्ष पद से संबंधित मुख्य तथ्य:

- **प्रथम अध्यक्ष:** नरोत्तम लाल जोशी
- **प्रथम महिला अध्यक्ष:** सुमित्रा सिंह
- **प्रथम गैर-कांग्रेसी अध्यक्ष:** लक्ष्मण सिंह
- **प्रथम भाजपा अध्यक्ष:** हरिशंकर भाभड़ा
- **सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष:** रामनिवास मिर्धा
- **जिन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया:** नरोत्तम लाल जोशी (2 बार), निरंजन नाथ आचार्य (1 बार), गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी (1 बार), शांतिलाल चपलोत (2 बार)।

विधानसभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)

संवैधानिक प्रावधान (पुनरावलोकन):

- **अनुच्छेद 178:** विधानसभा सदस्यों में से ही 1 सदस्य को उपाध्यक्ष चुनना।
- **अनुच्छेद 179:** अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र देना या बहुमत से हटाया जाना (14 दिन पूर्व सूचना)
- **अनुच्छेद 180:** अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अध्यक्षीय कर्तव्यों का पालन करना।
- **अनुच्छेद 181:** पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर पीठासीन न होना (वोट दे सकते हैं, पर निर्णायक मत नहीं)।

उपाध्यक्ष पद के मुख्य तथ्य:

- **प्रथम उपाध्यक्ष:** लालसिंह शक्तावत (1ली विधानसभा)।
- **दो या तीन उपाध्यक्षों वाली विधानसभाएँ:**
 - **4थी विधानसभा:** प्रथम बार 2 उपाध्यक्ष रहे (पूनम चंद विश्वाड़ी, रामनारायण चौधरी)।
 - **8वीं विधानसभा:** 2 उपाध्यक्ष रहे (गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, किशन मोटवानी)।
 - **9वीं विधानसभा:** 2 उपाध्यक्ष रहे (यदुनाथ सिंह, हीरा सिंह चौहान)।
 - **10वीं विधानसभा:** प्रथम बार 3 उपाध्यक्ष रहे (शांतिलाल चपलोत, समर्थ लाल मीणा, तारा भंडारी)
- **प्रथम महिला उपाध्यक्ष:** श्रीमती तारा भंडारी (10वीं विधानसभा)
- **अंतिम विधानसभा उपाध्यक्ष:** राव राजेंद्र सिंह (14वीं विधानसभा)। (नोट: 15वीं एवं 16वीं वर्तमान विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त है)

प्रोटेम स्पीकर

- **संवैधानिक स्थिति व कार्य:** यह एक अस्थायी पद है। नवनिर्वाचित विधानसभा में राज्यपाल द्वारा वरिष्ठतम सदस्य को नियुक्त कर शपथ दिलाई जाती है। इसके दो मुख्य कार्य हैं:

1. नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना
2. विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना

प्रोटेम स्पीकर से संबंधित मुख्य तथ्य

- **प्रथम प्रोटेम स्पीकर:** महाराव संग्राम सिंह (1ली विधानसभा)।
- **2 बार प्रोटेम स्पीकर:** नारायण सिंह मसूदा
- **सर्वाधिक 3 बार प्रोटेम स्पीकर:** पूनम चंद विश्रोई (4थी, 9वीं, 10वीं विधानसभा)।
- **16वीं (वर्तमान) विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर:** कालीचरण सराफ।

विशिष्ट व्यक्तियों का तुलनात्मक रिकॉर्ड

- **निरंजन नाथ आचार्य व शांतिलाल चपलोत:** विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों पदों पर रहे। (चपलोत जी एक ही 10वीं विधानसभा में दोनों पदों पर रहे)
- **लक्ष्मण सिंह:** एकमात्र व्यक्ति जो विपक्ष के नेता, विधानसभा अध्यक्ष तथा प्रोटेम स्पीकर तीनों रहे।
- **पूनम चंद विश्रोई:** एकमात्र व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रोटेम स्पीकर तीनों रहे।

विधानसभा सचिव के कार्य

- विधानसभा अध्यक्ष के आदेशानुसार कर्मचारिवृंद का प्रशासनिक कार्य विभाजन करना।
- विधानसभा सचिवालय का बजट प्रस्ताव तैयार कर पारित बजट अनुसार व्यय करना।
- अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को निष्पक्ष परामर्श देना तथा अध्यक्ष के अनुमोदन से राज्य सरकार से पत्राचार करना।

अनु 194: सदस्यों व सदनों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ

- **सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार:**

1. **वाक्-स्वतंत्रता:** सदन में कही गई किसी बात या दिए गए मत के विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।
2. **दीवानी मामलों में छूट:** सत्र के दौरान, सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व व समाप्ति के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से छूट।
3. **साक्ष्य देने से छूट:** सत्र के दौरान न्यायालय में साक्षी/गवाह के रूप में उपस्थित होने से मना करने का अधिकार।
4. **फौजदारी मामले:** आपराधिक (फौजदारी) मामलों में अध्यक्ष की अनुमति से ही गिरफ्तारी हो सकती है।

- **सदन के सामूहिक विशेषाधिकार:**

1. सदन की कार्यवाही, रिपोर्ट या बहसों के प्रकाशन पर रोक लगाना
 2. बाहरी दर्शकों/व्यक्तियों को सदन से बाहर निष्कासित करना या गुप्त बैठक करना
 3. सदन की कार्यवाही की न्यायालय द्वारा जाँच का प्रतिषेध (जाँच नहीं की जा सकती)।
- **अवमानना पर दंड की शक्ति:** विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन या अवमानना करने पर सदन को दंड देने की शक्ति है, जिसका निर्णय स्वयं सदन करता है।
 - **नोट:** यदि दंड से मूल अधिकारों का हनन हो, तो उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) या उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार कर सकता है।

अनुच्छेद 195: सदस्यों के वेतन और भत्ते

- विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन, भत्ते व पेंशन राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं।

विधान सभा की कार्यप्रणाली एवं प्रश्नकाल

- **प्रथम घंटा (प्रातः 11:00 से 12:00 बजे):** विधान सभा की कार्यवाही का पहला घंटा **प्रश्नकाल** कहलाता है।

प्रश्नों के प्रकार	उत्तर का स्वरूप	अनुपूरक प्रश्न (Supplementary)	विशेष शर्तें / प्रक्रिया
1. तारांकित प्रश्न	मंत्री द्वारा मौखिक (Oral) उत्तर दिया जाता है।	अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।	प्रश्नकाल में सामान्यतः 12 प्रश्न पूछे जाने चाहिए। एक सदस्य एक दिन में 2 से अधिक तारांकित प्रश्न नहीं पूछ सकता।
2. अतारांकित प्रश्न	उत्तर लिखित (Written) रूप में दिया जाता है।	अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।	* इसके लिए 4 दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र में लिखित नोटिस देना आवश्यक है।
3. अल्पसूचना प्रश्न	मंत्री द्वारा मौखिक (Oral) उत्तर दिया जाता है।	अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।	* यह लोक महत्व के विषय पर 10 दिन से कम के नोटिस पर पूछा जाता है।

सदन में विधि निर्माण (वाचन प्रक्रिया)

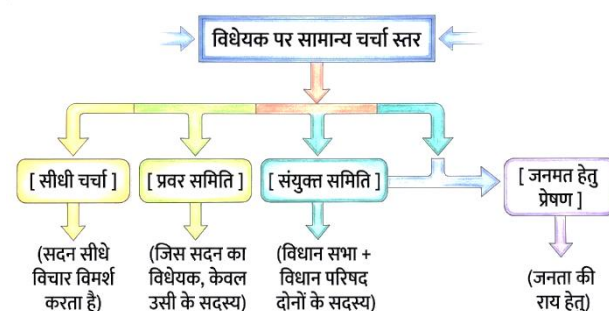
विधानमंडल के किसी भी सदन में विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए **तीन वाचन (Readings)** से गुजरना पड़ता है:

- **प्रथम वाचन:** विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव, उसका शीर्षक, परिचय एवं उद्देश्य बताया जाता है। (इस चरण में न चर्चा होती है, न संशोधन और न ही मतदान)।
- **द्वितीय वाचन:** यह सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें 3 स्तर होते हैं:

1. **सामान्य चर्चा स्तर:** विधेयक के मूल सिद्धांतों पर चर्चा होती है।
2. **समिति स्तर:** विस्तृत विचार-विमर्श हेतु विधेयक को प्रवर समिति/संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है।
3. **विचार-विमर्श स्तर:** विधेयक के प्रत्येक खंड पर अलग-अलग चर्चा होती है, संशोधन पेश किए जाते हैं और मतदान कराया जाता है।

- **तृतीय वाचन:** इसमें विधेयक को समग्र रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने पर सामान्य बहुमत होती है। (इस चरण में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता; इसे सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है)।

3. विधेयक का प्रवर/संयुक्त समिति प्रवाह: जब साधारण चर्चा के बाद विधेयक आगे बढ़ता है, तो सदन के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं:



विधेयकों के प्रकार

विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं:

1. **साधारण विधेयक:** धन या वित्त संबंधी प्रावधानों से भिन्न विधेयक; किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
2. **धन विधेयक (अनु 199):** केवल विधान सभा में राज्यपाल की पूर्वानुमति से पेश होता है।
3. **वित्त विधेयक (अनु 207):** वित्तीय मामलों से संबंधित विधेयक।
4. **विनियोग विधेयक (अनु 204):** संचित निधि से धन निकालने की अनुमति हेतु प्रस्तुत विधेयक।

राज्य विधानमंडलीय प्रस्ताव

विधानमंडलीय प्रस्ताव विधानमंडल की कार्यवाही चलाने के मुख्य साधन हैं। इनके माध्यम से सदस्य लोक महत्त्व के मुद्दों को सदन में उठाते हैं तथा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं।

1. अविश्वास प्रस्ताव (Non-Confidence Motion)

- **उद्देश्य:** मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करने हेतु विपक्ष द्वारा लाया जाता है।
- **प्रक्रिया एवं नियम (नियम 132 के तहत):**
 - प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति **प्रश्नों के बाद (प्रश्नकाल के बाद)** और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पहले मांगनी होती है।
 - अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले **सचिव के पास लिखित सूचना** देनी होगी।
 - यह प्रस्ताव केवल **विधानसभा में** लाया जा सकता है।
 - **समर्थन संख्या:** प्रस्ताव लाने हेतु कम से कम **कुल विधानसभा सीटों का 20% सदस्यों (राजस्थान में न्यूनतम 40 सदस्यों)** के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
 - यह प्रस्ताव अनुमति मांगने के दिन से **पूरे 10 दिन से अधिक बाद का न हो**, ऐसे दिन लाया जाएगा।
 - अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण बताना आवश्यक नहीं है।
 - **पुनरावृत्ति पर रोक:** अविश्वास प्रस्ताव एक बार रद्द हो जाने पर **पुनः 6 माह तक नहीं लाया जा सकता**।
 - **प्रभाव:** अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है (सरकार गिर जाती है)।
 - (नोट: लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव हेतु कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए)।
- **राजस्थान संदर्भ (महत्वपूर्ण तथ्य):**
 - राजस्थान की विधानसभा में अब तक **13 बार अविश्वास प्रस्ताव** लाया गया है, लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ।
 - **सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव:** अक्टूबर 1952 में टीकाराम पालीवाल की कामचलाऊ सरकार के विरुद्ध निर्दलीय सदस्य **इंद्रनाथ मोदी** लेकर आए थे।
 - **सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव:** 13 में से सर्वाधिक **6 बार अविश्वास प्रस्ताव मोहनलाल सुखाड़िया सरकार** के विरुद्ध लाया गया।

- **अंतिम बार (13वीं बार):** 1985 में हरिदेव जोशी सरकार के विरुद्ध लाया गया था।
- **सर्वाधिक प्रस्ताव वाली विधानसभा:** तीसरी विधानसभा में सर्वाधिक 5 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए।

2. विश्वास प्रस्ताव (Confidence Motion)

- **संवैधानिक स्थिति:** इसका प्रावधान न तो संविधान में है और न ही विधानसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियमों में है; यह भारतीय संसदीय परंपरा की देन है।
- **उद्देश्य:** सत्ता पक्ष (सरकार) द्वारा अपना बहुमत साबित करने के लिए लाया जाता है।
- **सदन:** यह प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जा सकता है।
- **प्रभाव:** यह प्रस्ताव पारित न होने पर सरकार गिर जाती है।
- **राजस्थान संदर्भ (महत्वपूर्ण तथ्य):**
 - राजस्थान विधानसभा में अब तक **5 बार विश्वास प्रस्ताव** लाया गया है, लेकिन एक बार भी सरकार नहीं गिरी।
 - 3 बार भैरोसिंह शेखावत सरकार द्वारा तथा 2 बार अशोक गहलोत सरकार द्वारा लाया गया।
- **प्रथम विश्वास प्रस्ताव:** मार्च 1990 में भैरोसिंह शेखावत सरकार द्वारा लाया गया था।
- **अंतिम बार:** 14 अगस्त 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा लाया गया था।

3. स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion)

- **उद्देश्य:** गंभीर लोक महत्त्व के विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित करने हेतु लाया जाता है।
- **शर्तें व प्रक्रिया:**
 - स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए **अध्यक्ष की सहमति** आवश्यक है।
 - प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम **कुल विधानसभा सदस्यों के 10% सदस्यों (राजस्थान में 20 सदस्यों)** के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं।
 - स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व **अध्यक्ष, संबंधित मंत्री तथा सचिव** को दी जाएगी।
 - स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ होने के **2 घंटों के भीतर** यदि वाद-विवाद समाप्त न हो, तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगा एवं कोई प्रश्न नहीं रखा जाएगा।

- **स्थगन प्रस्ताव पर निर्बंध (प्रतिबंध):**

1. एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा।
2. एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषयों पर चर्चा नहीं होगी।
3. प्रस्ताव हाल ही में घटी किसी विशिष्ट घटना/विषय तक ही सीमित रहेगा।
4. जिस विषय पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो, उस पर पुनः चर्चा नहीं होगी।
5. प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
6. किसी न्यायालय में विचाराधीन मामले पर चर्चा नहीं होगी।
7. कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाएगा जो लिखित सूचना देकर अलग प्रस्ताव द्वारा उठाया जा सकता हो।

- **4. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Call Attention Motion)**

- **उद्देश्य:** सदन का कोई सदस्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करवा सकता है।
- **प्रक्रिया:** इसके लिए सचिव को लिखित सूचना देना आवश्यक है। अध्यक्ष स्वविवेक से किसी ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुज्ञा दे सकेगा जो जाँच की प्रक्रिया या विषय से संबंधित हो।
- **नियम:** सामान्यतः एक ही बैठक में **दो से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा**; यदि एक से अधिक सूचनाएं हों तो उनकी पूर्ववर्तिता अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाएगी।

- **5. अल्पकालीन चर्चा (Short Term Discussion)**

- **उद्देश्य:** अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर संक्षेप में चर्चा उठाने हेतु।
- **प्रक्रिया:** इच्छुक सदस्य विषय का स्पष्ट उल्लेख करते हुए सचिव को लिखित सूचना देगा। चर्चा का कारण सूचना में बताना होगा तथा सूचना का समर्थन कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा होगा।
- **समय व नियम:** अध्यक्ष अल्पकालीन चर्चाओं के लिए **सप्ताह में दो बैठकें** निर्धारित कर सकता है (अवधि **1 घंटे से अधिक नहीं** होगी)।
- **विशेषता:** इसके लिए सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होता है और न ही मतदान होता है; सदस्य संक्षिप्त वक्तव्य देता है और मंत्री संक्षेप में उत्तर देता है।

- **6. धन्यवाद प्रस्ताव (Thanks Motion)**

- **उद्देश्य:** आम चुनाव के पश्चात् नई सरकार के गठन पर तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र (बजट सत्र) के आरंभ में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करते हैं, जिसमें सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख होता है। राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात् उनके प्रति आभार व्यक्त करने हेतु यह प्रस्ताव लाया जाता है।
- **महत्व व प्रभाव:** धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने का अर्थ है कि सदन को सरकार की नीतियों में विश्वास है। **यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो सरकार गिर जाती है** और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

- **7. कटौती प्रस्ताव (Cut Motion)**

- **उद्देश्य:** बजट की बहस के दौरान किसी विभाग की अनुदान मांगों के संदर्भ में धन की प्रस्तावित मांग में कटौती करने हेतु लाया जाता है।
- **प्रकार (3 प्रकार):**
 1. **नीतिगत कटौती:** जब मांग की राशि **घटाकर ₹1** कर दी जाए। यह उस नीति के विरोध में लाया जाता है जो विभाग की मांगों से जुड़ी हो (जैसे पर्यावरण हानि पहुँचाने वाले उद्योग का विरोध)।
 2. **अर्थगत / मितव्ययिता कटौती:** जब मांग की राशि में से एक निश्चित उल्लिखित राशि कम करने का प्रस्ताव रखा जाए (मितव्ययिता लाने हेतु)।
 3. **सांकेतिक कटौती (Token Cut):** जब मांग की राशि में से **₹100 की कमी** की जाए। यह आमतौर पर सरकार के प्रति असंतोष/शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया जाता है।
- **प्रभाव:** यदि विधानसभा में कटौती प्रस्ताव पारित हो जाए, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

- **8. विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion)**

- **उद्देश्य:** यह किसी सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जाता है, जब उसे लगे कि किसी मंत्री ने सही तथ्यों को प्रकट न करके या गलत सूचना देकर सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है।

- **9. निंदा प्रस्ताव (Censure Motion)**

- **उद्देश्य:** यह विपक्ष द्वारा विधानसभा में सरकार या किसी मंत्री की गलत नीतियों की निंदा करने हेतु लाया जाता है।
- **शर्तें व प्रभाव:**

- निंदा प्रस्ताव लाने का कारण बताना आवश्यक है।
- यह प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध या संपूर्ण सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है।
- इसके पारित होने पर सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है, **सरकार तुरंत गिरती नहीं है**; परंतु ऐसी स्थिति में सरकार को शीघ्र ही विश्वास प्रस्ताव लाकर सदन का विश्वास प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है।

अनुच्छेद 196: विधेयकों का पुरःस्थापन व पारित होना

- **साधारण विधेयक:** धन विधेयक एवं वित्त विधेयक को छोड़कर शेष सभी साधारण विधेयक विधानमण्डल के **किसी भी सदन** (विधानसभा या विधानपरिषद) में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- **सरकारी व गैर-सरकारी (निजी) विधेयक:**
 - **सरकारी विधेयक:** जब सदन में किसी **मंत्री** द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाए।
 - **गैर-सरकारी (निजी) विधेयक:** जब किसी सामान्य सदस्य (पक्ष या विपक्ष के विधायक) द्वारा प्रस्तुत किया जाए।
- **राजस्थान में गैर-सरकारी विधेयक:** अब तक कुल **67 निजी विधेयक** प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से **4 पारित हुए हैं**:
 1. राजस्थान कानूनी चिकित्सक (संशोधन) विधेयक - 1952
 2. जानवरों के लिए राजस्थान संरक्षण (संशोधन) विधेयक - 1954
 3. राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक - 1958
 4. राजस्थान पशु और पक्षी बलि निषेध विधेयक - 1973 (सर्वाधिक 16 निजी विधेयक 3री विधानसभा में लाए गए थे)।

विधानसभा भंग होने पर विधेयक की स्थिति :

- विधानसभा में लंबित (विचाराधीन) विधेयक विधानसभा भंग होते ही **समाप्त (व्यपगत)** हो जाते हैं।
- यदि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक विधानपरिषद में लंबित है, तो विधानसभा भंग होने पर विधेयक **समाप्त हो जाएगा**।
- यदि विधानपरिषद से पारित होकर विधेयक विधानसभा में लंबित है, तो भी विधानसभा भंग होने पर **समाप्त हो जाएगा**।
- यदि विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर **राज्यपाल या राष्ट्रपति के विचारार्थ लंबित** है, तो विधानसभा भंग होने का उस पर **कोई प्रभाव नहीं पड़ता** (विधेयक समाप्त नहीं होता)।

अनु. 197: साधारण विधेयकों पर विधानपरिषद की सीमाएँ

- **संयुक्त बैठक का अभाव:** राज्य विधानमण्डल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) का **कोई प्रावधान नहीं है**।
- **रोकने की समय सीमा (कुल 4 माह):**
 - विधानपरिषद किसी साधारण विधेयक को **प्रथम बार में अधिकतम 3 माह** तक रोक सकती है या संशोधन के साथ लौटा सकती है।
 - यदि विधानसभा पुनः उसी विधेयक को पारित करके भेजे, तो विधानपरिषद उसे **अधिकतम 1 माह** और रोक सकती है।
 - इस प्रकार विधानपरिषद किसी साधारण विधेयक को **कुल 4 माह (3+1)** से अधिक नहीं रोक सकती।
- यदि विधानपरिषद में ही प्रारंभ हुआ कोई विधेयक विधानसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए, तो वह तुरंत समाप्त हो जाता है।

अनु 198: धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया

- **प्रस्तुतिकरण:** धन विधेयक केवल **विधानसभा में** पेश किया जा सकता है (विधानपरिषद में नहीं)।
- **पूर्वानुमति:** यह विधेयक अनिवार्य रूप से **राज्यपाल की पूर्वानुमति** से ही प्रस्तुत किया जाता है।
- **प्रमाणन:** विधानसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में दो बार प्रमाणित करता है (1. विधानपरिषद को भेजते समय, 2. राज्यपाल को भेजते समय)।
- **विधानपरिषद की शक्ति (14 दिन):** विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद विधानपरिषद को इसे **14 दिनों के भीतर** अपनी सिफारिशों के साथ लौटाना होता है।
 - विधानसभा सिफारिशों को मानने हेतु बाध्य नहीं है।
 - 14 दिन में न लौटाने पर धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वतः पारित माना जाता है।

अनुच्छेद 199: "धन विधेयक" की परिभाषा

कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित उपबंध हों:

- किसी कर (Tax) का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन।
- राज्य सरकार द्वारा धन उधार लेने या वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित कानून में संशोधन।
- राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund) या आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) की अभिरक्षा, उसमें धन जमा करना या निकालना।
- संचित निधि में से धन का विनियोग करना या किसी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना।
- **निर्णयकर्ता:** कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है।

अनुच्छेद 200: विधेयकों पर अनुमति (राज्यपाल की वीटो शक्तियाँ)

विधानमण्डल से पारित विधेयक जब राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके पास **5 विकल्प** होते हैं:

1. **स्वीकृति देना:** विधेयक तुरंत अधिनियम (Act) बन जाता है।
2. **स्वीकृति रोकना (आत्यांतिक वीटो / Absolute Veto):** केवल निजी विधेयकों पर या पुरानी मंत्रिपरिषद के जाने पर लागू।
3. **पुनर्विचार हेतु लौटाना (निलंबनकारी वीटो / Suspensive Veto):** साधारण विधेयक को केवल एक बार लौटा सकते हैं (धन विधेयक को नहीं)। यदि विधानमण्डल पुनः पारित कर दे, तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही पड़ती है।
4. **पॉकेट वीटो (Pocket Veto):** संविधान में निर्णय की कोई समय सीमा न होने के कारण विधेयक को अनिश्चितकाल के लिए रोके रखना।
5. **राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना:** यदि विधेयक उच्च न्यायालय (High Court) की शक्तियों को कम या प्रभावित करता हो, तो राज्यपाल उसे अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखता है।

अनु 201: राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक

- जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखता है, तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह अनुमति देता है या रोकता है।
- राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को विधानमण्डल को लौटा दे।
- संदेश मिलने की तारीख से **6 माह के भीतर** विधानमण्डल द्वारा उस पर पुनः विचार किया जाएगा; परंतु राष्ट्रपति पुनः पारित विधेयक पर भी अनुमति देने हेतु बाध्य नहीं होता है।

अनुच्छेद 202 (बजट):

- राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमण्डल के समक्ष उस वर्ष की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण (**वार्षिक वित्तीय विवरण**) रखवाएगा। (समान्यतः यह फरवरी के प्रथम सप्ताह में वित्त मंत्री द्वारा पेश होता है)।

अनुच्छेद 203 (प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया) :

- संचित निधि पर भारित व्यय (Charged Expenditure) विधानसभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाते (परंतु उन पर चर्चा हो सकती है)।
- अन्य व्यय विधानसभा के समक्ष **अनुदानों की मांगों (Demands for Grants)** के रूप में रखे जाते हैं जिस पर मतदान होता है।
- किसी भी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जा सकती है।

अनुच्छेद 204: विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)

- **संचित निधि से निकासी:** राज्य सरकार संचित निधि (Consolidated Fund) से बिना विनियोग अधिनियम पारित किए **एक भी रुपया नहीं निकाल सकती**।
- **प्रक्रिया:** बजट चर्चा और अनुदान की मांगों (Demands for Grants) पर विचार-विमर्श व मतदान पूरा होने के बाद उन्हें विनियोग विधेयक के रूप में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
- **संशोधन पर रोक:** विनियोग विधेयक में ऐसा कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता जो किसी अनुदान की राशि में परिवर्तन करे या उसके उद्देश्य को बदले।

अनुच्छेद 205: अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान

- **अनुपूरक अनुदान:** यदि बजट में किसी मद के लिए स्वीकृत राशि उस वर्ष के खर्च हेतु कम पड़ जाए, तो राज्यपाल की पूर्वानुमति से अनुपूरक अनुदान लाया जाता है।
- **अतिरिक्त अनुदान (Additional Grant):** किसी ऐसी नई मद/सेवा हेतु धन की आवश्यकता हो जिसका बजट में कोई उल्लेख न था, तो अतिरिक्त अनुदान पेश किया जाता है।
- **अधिक अनुदान (Excess Grant):** यदि किसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि से अधिक धन खर्च हो जाए, तो अगले वित्त वर्ष में लोक लेखा समिति (PAC) की सिफारिश के बाद अधिक अनुदान पास कराया जाता है।

अनुच्छेद 206: लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान

- **लेखानुदान (Vote on Account):** बजट पारित होने की प्रक्रिया में 2 से 3 महीने लगते हैं। अतः 1 अप्रैल से नए बजट के पारित होने तक के अग्रिम खर्चों (अप्रैल-मई) हेतु सरकार लेखानुदान पेश करती है (सामान्यतः बजट का 1/6 भाग)।
- **प्रत्यानुदान (Vote of Credit):** किसी आकस्मिक या अनिश्चित मांग के लिए (जिसका ब्योरा देना संभव न हो) सरकार को दिया गया 'ब्लैंक चेक'।
- **अपवादानुदान (Exceptional Grant):** किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया जाने वाला अनुदान जो किसी वित्तीय वर्ष की सामान्य सेवा का अंग नहीं होता।

अनुच्छेद 207: वित्त विधेयक (Finance Bill)

- **विशेषता:** सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते।
- **प्रकार:**
 - **207 (1) - वित्त विधेयक श्रेणी (A):** इसमें धन विधेयक के प्रावधानों (अनुच्छेद 199) के साथ-साथ अन्य सामान्य वित्तीय बातें शामिल होती हैं। यह राज्यपाल की पूर्वानुमति से केवल विधानसभा में पेश होता है, लेकिन पारित साधारण विधेयक की तरह होता है।
 - **207 (3) - वित्त विधेयक श्रेणी (B):** इसमें संचित निधि से व्यय से संबंधित सामान्य मामले होते हैं। इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, परंतु इसे पारित करने हेतु राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक होती है।

- **अनुच्छेद 208 (प्रक्रिया के नियम):** विधानमण्डल का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया व कार्य संचालन हेतु नियम बना सकता है।
- **अनुच्छेद 209 (वित्तीय कार्यों का विनियमन):** विधानमण्डल विधि बनाकर वित्तीय कार्यों से संबंधित प्रक्रिया का विनियमन कर सकता है।
- **अनुच्छेद 210 (भाषा):** विधानमण्डल का कार्य राज्य की राजभाषा/राजभाषाओं में, हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। (अध्यक्ष/सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है)।
- **अनुच्छेद 211 (चर्चा पर रोक):** SC या HC के किसी न्यायाधीश के आचरण पर विधानमण्डल में कोई चर्चा नहीं की जाएगी।
- **अनुच्छेद 212 (न्यायालय द्वारा जाँच निषेध):** विधानमण्डल की कार्यवाहियों की प्रक्रियात्मक अनियमितता के आधार पर न्यायालय द्वारा जाँच नहीं की जा सकती।

अनु 213: राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति

- **परिस्थिति:** जब विधानसभा (या द्विसदनीय व्यवस्था में दोनों सदन) सत्र में न हो और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएँ कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो राज्यपाल अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकता है।
- **विषय सीमा:** राज्यपाल केवल राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है।
- **कानूनी प्रभाव:** अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियम का होता है।
- **अवधि व समाप्ति:**
 - विधानमण्डल का सत्र पुनः प्रारंभ होने पर अध्यादेश को सदनों के समक्ष रखा जाएगा।
 - सत्र प्रारंभ होने की तारीख से **6 सप्ताह (42 दिन)** के भीतर यदि विधानमण्डल इसे पारित न करे, तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है।
 - यदि विधानमण्डल 6 सप्ताह से पहले ही इसे अस्वीकृत करने का प्रस्ताव पारित कर दे, तो यह तुरंत निरस्त हो जाता है।
 - **अध्यादेश की अधिकतम अवधि:** 6 माह (दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर) + 6 सप्ताह = **6 माह 6 सप्ताह**।
- **न्यायिक रुख (बाधवा वाद - 1987):** डी.सी. बाधवा बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानमण्डल को नजरअंदाज कर बार-बार अध्यादेश जारी करना **असंवैधानिक एवं संविधान के साथ**